

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA MAGISTRATURA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Direito Empresarial — Lei nº 11.101/2005)

Banca FGV · Magistratura Estadual (foco TJPE)

Fonte: Buscador Dizer o Direito (STF/STJ) — janela nov/2021 a mai/2026

Data da curadoria: 24/06/2026

31 julgados selecionados · organizados por subtema · com índice navegável e TOP 10

Sumário

(Abra no Word e atualize os campos — F9 / 'Atualizar índice' — para gerar a paginação automática.)

Nota metodológica

Curadoria da seção 'Direito Empresarial > Falência e recuperação judicial' do Buscador Dizer o Direito (julgados vinculados a informativos), ordenada por data. Foram varridos 214 julgados vinculados a informativos (224 no total da base); revisaram-se em profundidade ~100 (páginas 1 a 5 do filtro, abrangendo nov/2021 a mai/2026) e selecionaram-se 31, com foco em recuperação judicial e nos pontos de interseção com a falência.

Critérios de relevância (seleção exige ao menos um): (a) tese já cobrada nas questões FGV anexadas (objetivas e discursivas); (b) repercussão geral, repetitivo ou controle concentrado; (c) tese recente semelhante a outras cobradas; (d) tese recente vocacionada à cobrança. Descartaram-se julgados estritamente processuais sem impacto material, monocráticas sem confirmação colegiada e temas de baixa densidade.

Escopo temporal: atendido o recorte de 5 anos (jun/2021 a jun/2026). A varredura aprofundada alcançou nov/2021; os poucos informativos de jun-out/2021 (página 6 em diante do filtro) podem ser objeto de rodada complementar. Incluíram-se, por seu valor de prova, dois repetitivos de 2022 (Tema 1145) e teses-marco (cram down, trava bancária, desconsideração incidental).

Integridade dos dados: processos, relatores, datas e informativos foram extraídos diretamente do Buscador. Onde houve dado não confirmado na coleta (ex.: número de informativo de precedentes citados nas discursivas da banca, ou ADI ainda a confirmar), há sinalização [VERIFICAR].

Índice navegável dos julgados

Clique no título para ir à ficha correspondente.

1. Legitimidade, requisitos e abrangência subjetiva

1. [Produtor rural pode pedir recuperação judicial \(Tema 1145\)](#) (STJ, Info 743)
2. [Cooperativas médicas podem requerer recuperação judicial \(ADI 7442\)](#) (STJ, Info 853)
3. [Constitucionalidade da exclusão das empresas estatais do regime falimentar \(art. 2º, I\)](#) (STF, [VERIFICAR])
4. [Consolidação substancial: requisitos e biênio individual do art. 48 no grupo econômico](#) (STJ, Info 887)

2. Créditos sujeitos × não sujeitos e extraconcursais

5. [Ato cooperativo \(cooperativa de crédito\) não se sujeita à recuperação judicial](#) (STJ, Info 852)
6. [Cessão fiduciária de título de crédito \(trava bancária\) não se sujeita à RJ](#) (STJ, Info 721)
7. [Adiantamento de contrato de câmbio \(ACC\) não se sujeita à recuperação judicial](#) (STJ, Info 832)
8. [CPR de liquidação física e operação Barter não se sujeitam à RJ](#) (STJ, Info 867)
9. [Débitos condominiais são créditos extraconcursais \(Tema 1391\)](#) (STJ, Info 889)
10. [Honorários advocatícios contratados na RJ: extraconcursais, sem limite do art. 83, I](#) (STJ, Info 26 (Ed. Extraordinária))
11. [Fiança bancária: crédito extraconcursal se a mora se constitui após o pedido](#) (STJ, Info 845)
12. [FGTS classificado como crédito trabalhista prioritário na RJ/falência](#) (STJ, Info 842)

3. Habilitação, atualização e efeitos sobre o crédito

13. [Crédito concursal não habilitado sujeita-se à limitação de atualização do art. 9º, II](#) (STJ, Info 877)
14. [Atualização até o primeiro pedido, mesmo havendo segundo pedido de RJ](#) (STJ, Info 849)
15. [Deferimento do processamento não suspende anotações negativas nem protestos](#) (STJ, Info 29 (Ed. Extraordinária))
16. [Execução concursal não prossegue contra empresário individual nem contra cônjuge avalista \(comunhão universal\)](#) (STJ, Info 879)

4. Plano: aprovação, cram down, abuso de voto e novação

17. [Cram down: homologação do plano rejeitado, cumpridos os requisitos do art. 58, §1º](#) (STJ, Info 730)
18. [Abuso do direito de voto não se presume; voto contrário fundado não é abusivo](#) (STJ, Info 849)
19. [Novação e coobrigados: cláusula de extensão só vincula quem aprovou o plano](#) (STJ, [VERIFICAR — DJe 29/06/2021])
20. [Assembleia é soberana para fixar juros e correção; não cabe revisão judicial posterior](#) (STJ, Info 856)
21. [Biênio de supervisão judicial \(art. 61\): irretroatividade da Lei 14.112/2020](#) (STJ, Info 847)

5. Alienação de bens e financiamento (DIP)

22. [Venda prevista no plano dispensa nova deliberação da assembleia](#) (STJ, Info 841)
23. [DIP Finance e Credor Parceiro: financiamento da recuperanda](#) (STJ, [VERIFICAR — DJe 06/10/2021])

6. Competência: juízo universal × execução fiscal e trabalhista

24. [Execução fiscal: penhora pelo juízo fiscal e substituição de bem de capital pelo juízo da RJ](#) (STJ, Info 846)
25. [Créditos trabalhistas: prazo de pagamento \(art. 54\) conta da concessão da RJ](#) (STJ, Info 857)

7. Fazenda Pública, CND e crédito tributário

26. [Apresentação de CND \(ou CPEN\) é indispensável após a Lei 14.112/2020](#) (STJ, Info 805)

27. [Incidente de classificação de crédito público e repartição de competências na falência](#) (STJ, —)

8. Falência: classificação, realização do ativo e ineficácia

28. [Leilão na falência: 3ª chamada por qualquer preço; não se anula por preço vil](#) (STJ, Info 863)
29. [FGC sub-rogado mantém a classificação quirografária na falência](#) (STJ, Info 843)
30. [Desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada incidentalmente na falência](#) (STJ, Info 730)

9. Recuperação extrajudicial

31. [Recuperação extrajudicial: efeitos restritos aos créditos contemplados no plano](#) (STJ, Info 880)

TOP 10 imperdíveis desta matéria

Julgados com maior probabilidade de cobrança — clique para abrir a ficha.

1. **[Débitos condominiais são créditos extraconcursais \(Tema 1391\)](#)** — STJ 2ª Seção, REsp 2.206.633-PR, REsp 2.203.524-RJ e REsp 2.206.292-RJ (Info 889)
Por quê: Repetitivo recentíssimo (Tema 1391): débitos condominiais extraconcursais. Altíssima chance em objetiva.
2. **[Produtor rural pode pedir recuperação judicial \(Tema 1145\)](#)** — STJ 2ª Seção, REsp 1.905.573-MT (Info 743)
Por quê: Repetitivo (Tema 1145): produtor rural pode pedir RJ — tema campeão da FGV nas provas recentes.
3. **[Apresentação de CND \(ou CPEN\) é indispensável após a Lei 14.112/2020](#)** — STJ 4ª Turma, REsp 1.955.325-PE (Info 805)
Por quê: CND/CPEN indispensável após a Lei 14.112/2020 — cobrado na ENAM 2025 (gabarito E).
4. **[Ato cooperativo \(cooperativa de crédito\) não se sujeita à recuperação judicial](#)** — STJ 3ª Turma, REsp 2.091.441-SP (Info 852)
Por quê: Ato cooperativo (cooperativa de crédito) não se sujeita — cobrado na objetiva FGV/TJ-PR 2026.
5. **[Execução fiscal: penhora pelo juízo fiscal e substituição de bem de capital pelo juízo da RJ](#)** — STJ 2ª Turma, REsp 2.184.895-PE (Info 846)
Por quê: Execução fiscal e substituição de bem de capital pelo juízo da RJ — recorrente em várias provas FGV.
6. **[Cram down: homologação do plano rejeitado, cumpridos os requisitos do art. 58, §1º](#)** — STJ 3ª Turma, REsp 1.788.216-PR (Info 730)
Por quê: Cram down (art. 58, §1º) — definição e requisitos cobrados em discursiva (TJ-SC) e objetivas.
7. **[Novação e coobrigados: cláusula de extensão só vincula quem aprovou o plano](#)** — STJ 2ª Seção, REsp 1.794.209-SP ([VERIFICAR — DJe 29/06/2021])
Por quê: Novação e coobrigados (Súmula 581/STJ) — cobrado em discursiva FGV; pegadinha clássica de objetiva.
8. **[Consolidação substancial: requisitos e biênio individual do art. 48 no grupo econômico](#)** — STJ 3ª Turma, REsp 2.218.122-RS (Info 887)
Por quê: Consolidação substancial: requisitos e biênio individual — cobrado em 2025-2026 (TJ-SC/MPE-RJ).
9. **[Cooperativas médicas podem requerer recuperação judicial \(ADI 7442\)](#)** — STJ 4ª Turma, REsp 2.183.714-SP (Info 853)
Por quê: Cooperativas médicas podem RJ + constitucionalidade (ADI 7442) — tema novo de alta probabilidade.
10. **[Venda prevista no plano dispensa nova deliberação da assembleia](#)** — STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1.757.672-DF (Info 841)
Por quê: Venda prevista no plano dispensa nova AGC — cobrado em objetivas (alienação de ativos) e útil em sentença.

1. Legitimidade, requisitos e abrangência subjetiva

□ Produtor rural pode pedir recuperação judicial (Tema 1145)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 1.905.573-MT | **Relator:** Min. Luis Felipe Salomão | **Data:** 22/06/2022 | **Info** 743

Sistemática: Recurso Repetitivo (Tema 1145)

□ Tese fixada / Decisão

Ao produtor rural que exerça a atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer recuperação judicial, desde que inscrito na Junta Comercial no momento do pedido, independentemente do tempo de registro.

□ Resumo do caso

Discutia-se se o produtor rural, que pode explorar atividade sem registro (facultativo), cumpriria o biênio do art. 48 da LREF. O STJ, em repetitivo, fixou que o exercício regular por mais de dois anos pode ser comprovado por outros meios (ex.: Livro Caixa Digital do Produtor Rural), bastando que, ao formalizar o pedido, esteja inscrito na Junta Comercial, sem exigência de dois anos de registro. Compatibiliza a função do registro (constitutiva da empresarialidade formal) com a realidade da atividade rural.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a desnecessidade de biênio de registro (basta inscrição no momento do pedido) e a prova do exercício por outros meios.
- **Discursiva:** Empresário rural e empresarialidade; cômputo do biênio do art. 48; meios de prova do exercício regular.
- **Oral:** O produtor rural precisa de dois anos de registro na Junta para pedir recuperação?

□ **Conexões:** Arts. 48, 51 e 970-971 do CC; FGV/TJ-CE, TJ-GO e TJ-BA 2025-2026 (produtor rural; plano especial).

□ Cooperativas médicas podem requerer recuperação judicial (ADI 7442)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.183.714-SP | **Relator:** Min. Marco Buzzi | **Data:** 03/06/2025 | **Info** 853

Sistemática: Caso isolado (com controle concentrado conexo – STF ADI 7442/DF)

□ Tese fixada / Decisão

Com fundamento no art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 (incluído pela Lei 14.112/2020), as cooperativas médicas (operadoras de plano de saúde) estão legitimadas a requerer recuperação judicial; a constitucionalidade foi confirmada pelo STF na ADI 7442/DF.

□ Resumo do caso

A Lei 14.112/2020 incluiu o §13 do art. 6º, ressaltando dos atos cooperativos as cooperativas operadoras de plano de saúde, que passaram a poder se valer da recuperação judicial. O STF, na ADI 7442/DF, declarou a constitucionalidade do regime, em prol da preservação da atividade e da proteção dos usuários. Tema novo e de alta probabilidade de cobrança.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Afirmar que a regra dos atos cooperativos (não sujeição) é excepcionada para cooperativas médicas, que podem recuperar-se.
- **Discursiva:** Atos cooperativos x atividade empresarial; preservação da empresa; constitucionalidade (ADI 7442).
- **Oral:** Cooperativa pode pedir recuperação judicial? E a cooperativa médica?

☐ **Conexões:** Art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005; Lei 5.764/71; STF ADI 7442/DF; ficha de ato cooperativo (F5).

☐ **Constitucionalidade da exclusão das empresas estatais do regime falimentar (art. 2º, I)**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: [VERIFICAR — ADI sobre o art. 2º, I, da Lei 11.101/2005] | **Relator:** [VERIFICAR] | **Data:** [VERIFICAR] | [VERIFICAR]

Sistemática: Controle concentrado (ADI)

☐ **Tese fixada / Decisão**

É constitucional a inaplicabilidade da Lei 11.101/2005 às empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 2º, I), ainda que atuem em ambiente concorrencial, dada a disciplina constitucional própria das estatais.

☐ **Resumo do caso**

Questionava-se se a exclusão das estatais do regime de falência/recuperação violaria a isonomia concorrencial (art. 173, §1º, II, CF). O STF reconheceu a constitucionalidade da exclusão, com fundamento no regime jurídico específico das estatais e na sujeição a controles próprios (intervenção estatal, liquidação por lei). Tese cobrada pela FGV (TJ-PA 2026, gabarito A). [Confirmar número e data da ADI no STF.]

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Afirmar a constitucionalidade da exclusão das estatais do regime falimentar (mesmo em concorrência).
- **Discursiva:** Regime jurídico das estatais (art. 173 CF) x Lei 11.101/2005; isonomia concorrencial; exceções legais.
- **Oral:** Empresa pública pode falir? A exclusão do art. 2º, I, é constitucional?

☐ **Conexões:** Art. 2º, I, da Lei 11.101/2005; art. 173, §1º, CF; FGV/TJ-PA 2026 (gabarito A). [VERIFICAR dados da ADI].

☐ **Consolidação substancial: requisitos e biênio individual do art. 48 no grupo econômico**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.218.122-RS | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 14/04/2026 | **Info** 887

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

Cada litisconsorte deve, individualmente, cumprir o biênio do art. 48 da LREF. A consolidação substancial é excepcional e, quando imposta pelo juiz (art. 69-J), exige confusão efetiva entre ativos/passivos somada a, no mínimo, duas hipóteses dos incisos — análise que não cabe na constatação prévia (art. 51-A).

☐ **Resumo do caso**

Grupo de postos ajuizou RJ em consolidação substancial; duas sociedades novas não cumpriam o biênio, mas operavam nos endereços de antigos postos. O STJ afastou a relativização do biênio: continuidade de atividade no mesmo endereço por sociedade nova, com sócios/patrimônio distintos, não supre o requisito. A imposição judicial da consolidação

substancial depende de confusão patrimonial efetiva (não basta o preenchimento dos incisos do art. 69-J), e não pode ser decidida na fase do art. 51-A, sem os credores.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Distinguir consolidação processual de substancial; requisitos cumulativos do art. 69-J; biênio individual.
- **Discursiva:** Grupos econômicos na RJ; autonomia patrimonial; excepcionalidade da consolidação substancial.
- **Oral:** O juiz pode impor a consolidação substancial de ofício? Quais os requisitos?

❑ **Conexões:** Arts. 48, 51-A, 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-SC e MPE-RJ 2025 (consolidação).

2. Créditos sujeitos × não sujeitos e extraconcursais

❑ Ato cooperativo (cooperativa de crédito) não se sujeita à recuperação judicial

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.091.441-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 20/05/2025 | **Info** 852

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

A concessão de crédito entre a cooperativa de crédito e seu associado é ato cooperativo (art. 79 da Lei 5.764/71) e, por força do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

❑ Resumo do caso

Cooperativa de crédito teve crédito (cédula de crédito bancário firmada com associada) incluído no quadro-geral. Impugnou alegando tratar-se de ato cooperativo. O STJ acolheu: a operação está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, qualificando-se como ato cooperativo, excluído da RJ pelo art. 6º, §13. Tema cobrado pela FGV em prova objetiva (TJ-PR 2026).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Afirmar a natureza de ato cooperativo e a não sujeição à RJ; distinguir das cooperativas médicas (que podem recuperar-se).
- **Discursiva:** Conceito de ato cooperativo; não sujeição à RJ; prescrição da pretensão (debate sobre prazo).
- **Oral:** O crédito da cooperativa de crédito contra o associado entra na recuperação?

❑ **Conexões:** Art. 79 da Lei 5.764/71; art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-PR 2026 (gabarito B); F2.

❑ Cessão fiduciária de título de crédito (trava bancária) não se sujeita à RJ

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 1.629.470-MS | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 30/11/2021 | **Info** 721

Sistemática: Caso isolado (uniformização)

❑ Tese fixada / Decisão

A cessão fiduciária de título de crédito (a chamada 'trava bancária') não se submete aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro em cartório.

❑ Resumo do caso

Empresa recebeu mútuo bancário e, em garantia, cedeu fiduciariamente títulos/direitos de recebíveis. O STJ reafirmou que o credor titular de cessão fiduciária é proprietário fiduciário (art. 49, §3º), não se sujeitando à RJ, e dispensou o registro como condição de oponibilidade entre as partes. Tema clássico (trava bancária) de alta incidência.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar o art. 49, §3º (credor-proprietário fiduciário fora da RJ) e a dispensa de registro para a não sujeição.
- **Discursiva:** Garantias fiduciárias e RJ; bem de capital essencial (limite do §3º); efeitos da trava bancária.
- **Oral:** A garantia fiduciária sobre recebíveis se submete à recuperação?

❑ **Conexões:** Art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005; Lei 4.728/65; F7; F8.

❑ Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) não se sujeita à recuperação judicial

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.070.288-PR | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 15/10/2024 | **Info** 832

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Os valores devidos ao credor por adiantamento de contrato de câmbio (ACC) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §4º, da Lei 11.101/2005).

❑ Resumo do caso

Embora, em regra, todos os créditos existentes na data do pedido se sujeitem ao plano (art. 49), a lei exclui o ACC. O STJ confirmou a não sujeição, assegurando ao credor a restituição/recuperação do adiantamento fora do concurso, em atenção ao financiamento das exportações.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Listar as exceções do art. 49, §§3º e 4º (fiduciário, ACC) à regra geral de sujeição.
- **Discursiva:** Créditos não sujeitos à RJ; finalidade do ACC; pedido de restituição.
- **Oral:** O adiantamento de contrato de câmbio entra na recuperação judicial?

❑ **Conexões:** Art. 49, §4º, e art. 86, II, da Lei 11.101/2005; F6.

❑ CPR de liquidação física e operação Barter não se sujeitam à RJ

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.178.558-MT | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 09/09/2025 | **Info** 867

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O crédito representado por Cédula de Produto Rural (CPR) de liquidação física ou de operação Barter não se sujeita à RJ (art. 11 da Lei 8.929/94, alterado pela Lei 14.112/2020), mesmo quando convertida a execução em quantia certa por impossibilidade de entrega.

❑ Resumo do caso

Operação Barter (insumos trocados por sacas de soja, formalizada em CPR) não foi cumprida; a soja não mais existia e o credor pediu conversão em dinheiro. O STJ reconheceu a não

sujeição: estão excluídas as CPRs de liquidação física e Barter, salvo se o inadimplemento decorrer de caso fortuito/força maior. A Lei 14.112/2020 aplica-se de imediato aos processos pendentes (art. 5º, §1º, ressalvadas exceções).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar os requisitos da exclusão (liquidação física; Barter; ausência de fortuito) e a aplicação imediata da Lei 14.112/2020.
- **Discursiva:** CPR e agronegócio na RJ; conversão de obrigação; direito intertemporal.
- **Oral:** O crédito de Barter rural entra na recuperação judicial?

❑ **Conexões:** Art. 11 da Lei 8.929/94; art. 5º, §1º, da Lei 14.112/2020.

❑ Débitos condominiais são créditos extraconcursais (Tema 1391)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 2.206.633-PR, REsp 2.203.524-RJ e REsp 2.206.292-RJ | **Relator:** Min. Raul Araújo (red. p/ acórdão) | **Data:** 13/05/2026 | **Info** 889

Sistemática: Recurso Repetitivo (Tema 1391)

❑ Tese fixada / Decisão

Os débitos condominiais, mesmo anteriores ao pedido de recuperação judicial, são créditos extraconcursais, não se submetem ao Juízo da recuperação e podem ser executados no Juízo cível competente.

❑ Resumo do caso

Condomínio executava cotas atrasadas quando a devedora pediu RJ. O STJ, em repetitivo, fixou que, por serem obrigações propter rem e se amoldarem às 'despesas necessárias à administração do ativo' (art. 84, III), os créditos condominiais são extraconcursais — não precisam ser habilitados e prosseguem no juízo cível. Tese recentíssima e de altíssima probabilidade de cobrança.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a natureza extraconcursal (mesmo se anteriores) e a competência do juízo cível para a execução.
- **Discursiva:** Obrigações propter rem na RJ; extraconcursalidade; preservação do ativo.
- **Oral:** O crédito de condomínio se submete à recuperação judicial?

❑ **Conexões:** Art. 84, III, da Lei 11.101/2005; Tema 1391/STJ; F11.

❑ Honorários advocatícios contratados na RJ: extraconcursais, sem limite do art. 83, I

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.036.698-PR | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 10/06/2025 | **Info** 26 (Ed. Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O crédito de serviços advocatícios originado de obrigação assumida após o deferimento da recuperação judicial é extraconcursal e não se submete à limitação de 150 salários mínimos do art. 83, I, da Lei 11.101/2005.

❑ Resumo do caso

Após convolação da RJ em falência, escritório contratado na recuperação pleiteou os honorários como extraconcursais (arts. 67 e 84). O juízo limitou ao teto de 150 SM (art. 83, I, Tema 637). O STJ afastou a limitação: por ser extraconcursal (art. 84), a regra do art. 83 não se aplica, devendo o valor ser pago integralmente e com precedência.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Distinguir crédito concursal trabalhista (limite de 150 SM, art. 83, I) de crédito extraconcursal (art. 84, sem limite).
- **Discursiva:** Ordem de pagamento na falência; créditos extraconcursais; honorários e art. 67.
- **Oral:** O crédito extraconcursal sujeita-se ao teto de 150 salários mínimos?

❑ **Conexões:** Arts. 67, 83, I, e 84 da Lei 11.101/2005; Tema 637/STJ (distinguishing).

❑ Fiança bancária: crédito extraconcursal se a mora se constitui após o pedido

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.847.065-SP | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 11/02/2025 | **Info** 845

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Classifica-se como extraconcursal o crédito advindo da sub-rogação do banco que honrou a fiança, quando a mora do afiançado se constitui após o pedido de recuperação judicial.

❑ Resumo do caso

Banco fiador pagou a garantia após a inadimplência da construtora já em recuperação. O STJ definiu que o fato gerador do crédito sub-rogado é o pagamento da garantia (e não a celebração da fiança); ocorrido após o pedido, o crédito é extraconcursal. Critério temporal do fato gerador para concursalidade.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Fixar o critério do fato gerador (pagamento da garantia) para definir concursalidade x extraconcursalidade.
- **Discursiva:** Sub-rogação do fiador; momento do fato gerador; créditos posteriores ao pedido.
- **Oral:** O crédito do fiador que pagou após o pedido de RJ é concursal?

❑ **Conexões:** Arts. 49 e 84 da Lei 11.101/2005; art. 349 do CC; F10.

❑ FGTS classificado como crédito trabalhista prioritário na RJ/falência

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.621.635-MT | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 10/02/2025 | **Info** 842

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O FGTS, por constituir fruto civil do trabalho (direito social do trabalhador), deve ser classificado, na recuperação judicial e na falência, como crédito de natureza trabalhista (prioritário).

❑ Resumo do caso

Discutia-se a classe do crédito de FGTS. O STJ enquadrava-o como crédito derivado da relação de trabalho, atraindo a classificação trabalhista (art. 41, I, e art. 83, I), e não como crédito quirografário ou fiscal. Relevante para a montagem do quadro-geral e do plano.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Classificar o FGTS como trabalhista (e não fiscal/quirografário) na RJ/falência.
- **Discursiva:** Natureza jurídica do FGTS; classificação de créditos; ordem de pagamento.
- **Oral:** Qual a classe do crédito de FGTS na recuperação judicial?

☐ **Conexões:** Arts. 41, I, e 83, I, da Lei 11.101/2005; Súmula 353/STJ (FGTS). [Conferir teor integral].

3. Habilitação, atualização e efeitos sobre o crédito

☐ Crédito concursal não habilitado sujeita-se à limitação de atualização do art. 9º, II

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: EREsp 2.091.587-RS | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 05/02/2026 | **Info** 877

Sistemática: Caso isolado (embargos de divergência)

☐ Tese fixada / Decisão

O crédito concursal sujeita-se à RJ por força de lei (ope legis), ainda que o credor opte por não habilitá-lo; logo, sua atualização monetária observa o limite do art. 9º, II (até a data do pedido), aplicando-se depois os índices do plano.

☐ Resumo do caso

Credor da Oi optou por não habilitar e prosseguir no cumprimento de sentença, pedindo correção até o pagamento. O STJ negou: a sujeição é automática e independe da habilitação; a atualização limita-se à data do pedido, incidindo, no período posterior, os termos do plano aprovado. Evita-se vantagem do credor que se mantém fora do concurso.

☐ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a sujeição ope legis e o congelamento da atualização na data do pedido (art. 9º, II).
- **Discursiva:** Efeitos da RJ sobre créditos não habilitados; novação; isonomia entre credores.
- **Oral:** O credor que não habilita escapa dos efeitos do plano?

☐ **Conexões:** Arts. 9º, II, e 49 da Lei 11.101/2005; F14.

☐ Atualização até o primeiro pedido, mesmo havendo segundo pedido de RJ

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.138.916-RS | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 08/04/2025 | **Info** 849

Sistemática: Caso isolado

☐ Tese fixada / Decisão

O crédito cujo fato gerador é anterior ao primeiro pedido de recuperação deve ser atualizado, para fins de habilitação, até a data desse primeiro pedido, independentemente de quando ocorra a habilitação ou de novo pedido recuperacional.

☐ Resumo do caso

Empresa (Oi) formulou dois pedidos de RJ (2016 e 2023). Credor que não habilitou no primeiro pretendia atualizar até o segundo. O STJ fixou o marco no primeiro pedido, pois o crédito já estava a ele sujeito. Reforça o critério temporal do art. 9º, II.

☐ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Identificar o marco de atualização no primeiro pedido (não no segundo) para créditos anteriores.
- **Discursiva:** Sucessivos pedidos de RJ; marco temporal; tratamento isonômico.
- **Oral:** Em duas recuperações sucessivas, até quando se atualiza o crédito antigo?

☐ **Conexões:** Art. 9º, II, da Lei 11.101/2005; F13.

☐ **Deferimento do processamento não suspende anotações negativas nem protestos**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.205.921-MT | **Relator:** Min. Daniela Teixeira | **Data:** 15/12/2025 | **Info** 29 (Ed. Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão ou o cancelamento das anotações negativas nos cadastros de inadimplentes ou nos tabelionatos de protesto.

☐ **Resumo do caso**

A recuperanda obtivera, no deferimento do processamento, a suspensão dos apontamentos. O STJ reformou: a baixa de protestos e a retirada do nome dos cadastros só ocorrem após a aprovação do plano, e apenas quanto às dívidas a ele sujeitas. Antes disso, as restrições são legítimas.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Afastar a baixa automática de protestos/negativações no simples deferimento do processamento.
- **Discursiva:** Efeitos do deferimento x efeitos da concessão; novação e baixa de gravames.
- **Oral:** O deferimento do processamento limpa o nome da recuperanda?

☐ **Conexões:** Arts. 52 e 59 da Lei 11.101/2005; F16.

☐ **Execução concursal não prossegue contra empresário individual nem contra cônjuge avalista (comunhão universal)**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.221.144-RS | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 09/12/2025 | **Info** 879

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A execução de crédito concursal não pode prosseguir contra o empresário individual em recuperação, tampouco contra seu cônjuge avalista casado em comunhão universal, por atingir o mesmo patrimônio destinado ao pagamento dos credores do plano.

☐ **Resumo do caso**

Empresário individual e a esposa (comunhão universal) figuravam como avalistas de nota promissória. Encerrada a RJ, a credora pediu retomada da execução. O STJ negou: no empresário individual há um único patrimônio (pessoa física e firma se confundem); e, na comunhão universal, os bens do cônjuge integram o mesmo acervo (art. 1.667 do CC).

Prosseguir daria vantagem indevida sobre os demais credores; o crédito deve ser pago nas condições do plano.

□ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a confusão patrimonial do empresário individual e os efeitos da comunhão universal sobre a execução do aval.
- **Discursiva:** Patrimônio do empresário individual; aval e comunhão de bens; lógica concursal pós-encerramento.
- **Oral:** A execução pode seguir contra o empresário individual recuperando como avalista?

□ **Conexões:** Art. 1.667 do CC; arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005; coobrigados (F19).

4. Plano: aprovação, cram down, abuso de voto e novação

□ **Cram down: homologação do plano rejeitado, cumpridos os requisitos do art. 58, §1º**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 1.788.216-PR | **Relator:** Min. Paulo de Tarso Sanseverino | **Data:** 22/03/2022 | **Info** 730

Sistemática: Caso isolado

□ **Tese fixada / Decisão**

É cabível a homologação judicial do plano de recuperação rejeitado pela assembleia (cram down), desde que cumpridos os requisitos legais do art. 58, §1º, da Lei 11.101/2005.

□ **Resumo do caso**

O STJ reafirmou a possibilidade de o juiz conceder a recuperação mesmo com rejeição assemblear, observados os quóruns alternativos do art. 58, §1º (e o requisito do §2º — ausência de tratamento diferenciado entre os credores da classe rejeitante). A jurisprudência admite, ainda, flexibilização dos requisitos diante de abuso do credor recalcitrante, sob o princípio da preservação da empresa (art. 47).

□ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar os quóruns do art. 58, §1º, e a vedação do §2º (tratamento isonômico na classe rejeitante).
- **Discursiva:** Cram down: requisitos legais e flexibilização jurisprudencial; preservação da empresa.
- **Oral:** O juiz pode aprovar plano rejeitado pela assembleia? Em quais condições?

□ **Conexões:** Arts. 47 e 58, §§1º e 2º, da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-SC 2022 (discursiva cram down); F18.

□ **Abuso do direito de voto não se presume; voto contrário fundado não é abusivo**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.969.340-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 31/03/2025 | **Info** 849

Sistemática: Caso isolado

□ **Tese fixada / Decisão**

A rejeição do plano por credor detentor de percentual significativo do passivo não é, por si só, abuso de direito. O voto contrário baseado em sacrifício excessivo do crédito e em indícios de ilegalidades é legítimo.

□ **Resumo do caso**

Credor titular de 25% do passivo votou contra plano que previa correção pela TR e prazo de 10 anos, havendo indícios de cláusulas ilegais, blindagem patrimonial e fraudes investigadas. O STJ entendeu não haver abuso: o cram down só dispensa os requisitos do art. 58, §1º, quando comprovado abuso do credor dominante, o que não ocorreu. O voto protetivo do crédito, fundado em ilegalidades, é exercício regular de direito.

□ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Diferenciar voto legítimo de voto abusivo; o abuso não se presume e exige demonstração.
- **Discursiva:** Abuso do direito de voto; controle de legalidade do plano; limites do cram down.
- **Oral:** Votar contra o plano configura abuso de direito do credor?

□ **Conexões:** Arts. 47 e 58 da Lei 11.101/2005; Enunciado 45 da I Jornada de Direito Comercial; FGV/MPE-RJ 2026 (abuso de voto).

□ **Novação e coobrigados: cláusula de extensão só vincula quem aprovou o plano**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 1.794.209-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 12/05/2021 | [VERIFICAR — DJe 29/06/2021]

Sistemática: Caso isolado (uniformização)

□ **Tese fixada / Decisão**

A cláusula do plano que estende a novação aos coobrigados (avalistas, fiadores) só é eficaz quanto aos credores que aprovaram o plano sem ressalva; não atinge os ausentes, abstinentes ou que votaram contra. A novação da RJ não extingue as garantias contra terceiros (Súmula 581/STJ).

□ **Resumo do caso**

Discutia-se a validade de cláusula que liberava coobrigados, em aparente afronta ao art. 49, §1º (a recuperação não afeta direitos contra coobrigados). A 2ª Seção, em controle de legalidade, concluiu pela ineficácia da cláusula perante credores que não a aprovaram, preservando suas garantias. A homologação não é impedida — apenas se reconhece a ineficácia relativa.

□ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar o art. 49, §1º e a Súmula 581/STJ (novação não extingue garantias); eficácia relativa da cláusula extensiva.
- **Discursiva:** Natureza contratual do plano; controle de legalidade; novação recuperacional x garantias.
- **Oral:** O plano pode liberar o avalista da dívida? Contra quem a cláusula é eficaz?

□ **Conexões:** Art. 49, §1º, e art. 59 da Lei 11.101/2005; Súmula 581/STJ; FGV/TJ-SC 2022 (discursiva). [VERIFICAR Info].

□ Assembleia é soberana para fixar juros e correção; não cabe revisão judicial posterior

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.182.362-SP | **Relator:** Min. Moura Ribeiro | **Data:** 10/06/2025 | **Info** 856

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

Não é possível a revisão judicial posterior do índice de correção monetária estabelecido em plano de recuperação regularmente aprovado pela assembleia e homologado, salvo ilegalidade ou abuso.

□ Resumo do caso

Plano (Hopi Hari) previa correção pelo CDI; com a alta do índice, a recuperanda pediu, dois anos depois, a substituição pelo INPC. O STJ negou: a assembleia é soberana na fixação de condições econômicas do plano (juros, índices, prazos), e o risco de oscilação foi assumido. O Judiciário faz apenas controle de legalidade, não de conveniência econômica.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a soberania da AGC nas condições econômicas e os limites do controle judicial (legalidade x mérito).
- **Discursiva:** Natureza negocial do plano; controle de legalidade; segurança jurídica das deliberações.
- **Oral:** O juiz pode rever o índice de correção pactuado no plano homologado?

□ **Conexões:** Arts. 35, 45 e 58 da Lei 11.101/2005; F18.

□ Biênio de supervisão judicial (art. 61): irretroatividade da Lei 14.112/2020

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.181.080-RJ | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 08/04/2025 | **Info** 847

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

A atual redação do art. 61 (biênio de supervisão independente do período de carência) não se aplica aos processos cujo plano e homologação são anteriores à Lei 14.112/2020.

□ Resumo do caso

Plano homologado em 2020 previa carência de 48 meses; credora pretendeu aplicar a nova regra (biênio computado independentemente da carência). O STJ rejeitou a retroatividade: respeita-se o ato jurídico processual consolidado e a vontade dos credores manifestada sob a lei anterior. Direito intertemporal na LREF.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a irretroatividade da Lei 14.112/2020 a planos já homologados (termo inicial do art. 61).
- **Discursiva:** Direito intertemporal na recuperação; ato jurídico perfeito; supervisão judicial.
- **Oral:** As regras da Lei 14.112/2020 retroagem a planos já homologados?

□ **Conexões:** Art. 61 da Lei 11.101/2005; art. 5º, §1º, da Lei 14.112/2020; F8.

5. Alienação de bens e financiamento (DIP)

❑ Venda prevista no plano dispensa nova deliberação da assembleia

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.757.672-DF | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 18/02/2025 | **Info** 841

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

É dispensável manifestação específica da assembleia geral de credores para a venda de bem quando a alienação já estava expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado.

❑ Resumo do caso

Plano homologado autorizava a venda de bens (entre eles um terreno); concretizada a alienação com base no art. 60, o MP pediu nova consulta aos credores. O STJ dispensou: a aprovação do plano já incorpora a autorização para as vendas nele previstas, conferindo segurança e celeridade ao soerguimento (alienação livre de sucessão, art. 60, par. único / art. 142).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a desnecessidade de nova AGC para venda já prevista no plano (art. 60) e a ausência de sucessão.
- **Discursiva:** Alienação de ativos na RJ; meios de recuperação; sucessão empresarial (art. 60, par. único).
- **Oral:** Para vender bem previsto no plano, é preciso nova assembleia?

❑ **Conexões:** Arts. 60, 66 e 142 da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-PA, TJ-SE 2025-2026 (alienação de ativos); F23.

❑ DIP Finance e Credor Parceiro: financiamento da recuperanda

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.828.248-MT | **Relator:** Min. Raul Araújo (red. p/ acórdão) | **Data:** 05/08/2021 | [VERIFICAR — DJe 06/10/2021]

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

A Lei 14.112/2020 disciplinou o financiamento do devedor em recuperação: o DIP Finance (arts. 69-A e ss.) permite captar 'dinheiro novo' com garantia sobre bens próprios ou de terceiros; o Credor Parceiro (art. 67) confere preferência a quem continua a fornecer bens/serviços à recuperanda.

❑ Resumo do caso

O STJ tratou da relevância do financiamento para o soerguimento. No DIP Finance, a recuperanda mantém a posse dos bens dados em garantia (oneração/alienação fiduciária), vinculando o 'fresh money' às despesas de reestruturação, mediante autorização judicial, ouvido o comitê. O Credor Parceiro (art. 67) atribui, aos credores que seguem fornecendo, privilégio no recebimento. Tema cobrado em discursiva (TJ-GO 2024).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Distinguir DIP Finance (art. 69-A) de Credor Parceiro (art. 67); requisitos e garantias.
- **Discursiva:** Financiamento da recuperanda; 'fresh money'; garantias e autorização judicial; preservação da empresa.
- **Oral:** O que é DIP Finance? E o crédito do 'credor parceiro'?

☐ **Conexões:** Arts. 67 e 69-A a 69-F da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-GO 2024 (discursiva). [VERIFICAR Info].

6. Competência: juízo universal × execução fiscal e trabalhista

☐ **Execução fiscal: penhora pelo juízo fiscal e substituição de bem de capital pelo juízo da RJ**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.184.895-PE | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 01/04/2025 | **Info** 846

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A execução fiscal não se suspende com a RJ; cabe ao juízo fiscal proceder à constrição, sem aferir o impacto no soerguimento. Posteriormente, se a constrição recair sobre 'bem de capital' essencial, cabe ao juízo da recuperação determinar a substituição da garantia, em cooperação.

☐ **Resumo do caso**

O STJ delimitou a repartição: o juízo da execução fiscal realiza a penhora independentemente de demonstração prévia de que não comprometerá o plano; ao juízo da recuperação compete, apenas quanto a bem de capital essencial, determinar a substituição por outra garantia, mediante cooperação e observada a menor onerosidade (art. 6º, §7º-B). Tema reiteradamente cobrado pela FGV.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a não suspensão da execução fiscal e a competência do juízo da RJ só quanto à substituição de bem de capital essencial (art. 6º, §7º-B).
- **Discursiva:** Cooperação jurisdicional; bem de capital essencial; menor onerosidade; juízo universal e suas exceções.
- **Oral:** A execução fiscal se suspende na recuperação? Quem decide sobre bens essenciais penhorados?

☐ **Conexões:** Art. 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005; arts. 5º e 29 da LEF; FGV/TRF1, TJ-TO, Pref. Macaé (gabaritos).

☐ **Créditos trabalhistas: prazo de pagamento (art. 54) conta da concessão da RJ**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.875.820-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 05/08/2025 | **Info** 857

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

O prazo de até 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas (art. 54 da Lei 11.101/2005) conta-se da concessão da recuperação judicial, e não da data do pedido.

☐ **Resumo do caso**

A lei não fixa expressamente o termo inicial do prazo anual de pagamento dos créditos trabalhistas. O STJ definiu que ele corre da concessão da RJ (decisão que aprova o plano), pois é desse marco que nasce a obrigação de cumprir o plano, protegendo-se a natureza alimentar do crédito.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar o termo inicial do prazo do art. 54 (concessão, não pedido).

- **Discursiva:** Tratamento dos créditos trabalhistas; prazo do art. 54; preservação x proteção do trabalhador.
- **Oral:** De quando começa o prazo de um ano para pagar os créditos trabalhistas?

□ **Conexões:** Art. 54 da Lei 11.101/2005; F12 (FGTS).

7. Fazenda Pública, CND e crédito tributário

□ Apresentação de CND (ou CPEN) é indispensável após a Lei 14.112/2020

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.955.325-PE | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 12/03/2024 | **Info** 805

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

Após a Lei 14.112/2020 — que instituiu meios efetivos de equacionamento do passivo fiscal (transação e parcelamento) — tornou-se exigível, para a concessão da recuperação, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários (art. 57), ou de certidões positivas com efeito de negativa.

□ Resumo do caso

Antes da Lei 14.112/2020, a jurisprudência dispensava a CND por ausência de meios viáveis de regularização fiscal. Com a criação da transação e do parcelamento específicos, o STJ passou a exigir a CND/CPEN como condição para a homologação do plano e concessão da RJ. Tema cobrado pela FGV (ENAM 2025, gabarito E).

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a exigência da CND/CPEN pós-Lei 14.112/2020 (superação da jurisprudência anterior).
- **Discursiva:** Regularidade fiscal na RJ; transação e parcelamento; art. 57 e art. 10-A da Lei 10.522/2002.
- **Oral:** A recuperanda precisa apresentar certidão negativa de débitos tributários?

□ **Conexões:** Art. 57 da Lei 11.101/2005; Lei 14.112/2020; FGV/ENAM 2025 (gabarito E); REsp 2.053.240-SP; REsp 2.084.986-SP.

□ Incidente de classificação de crédito público e repartição de competências na falência

Tribunal: STJ | **Órgão:** —

Processo: art. 7º-A da Lei 11.101/2005 (entendimento consolidado) | **Relator:** — | **Data:** — | —

Sistemática: Quadro legal/jurisprudencial

□ Tese fixada / Decisão

Decretada a falência, o juiz instaura de ofício, para cada Fazenda credora, o incidente de classificação de crédito público (art. 7º-A). Ao juízo falimentar cabe decidir cálculos, classificação, arrecadação, realização do ativo e pagamento; ao juízo da execução fiscal, a existência, exigibilidade e valor do crédito e o prosseguimento contra corresponsáveis.

□ Resumo do caso

A Lei 14.112/2020 criou o incidente do art. 7º-A: a Fazenda é intimada eletronicamente para, em 30 dias, apresentar a relação de créditos inscritos em dívida ativa (cálculos, classificação, situação). Demais credores e o administrador têm 15 dias para objeções limitadas a cálculos e

classificação. A repartição de competências entre juízo falimentar e juízo da execução fiscal foi cobrada em discursiva pela FGV (TJ-AP 2022).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar o procedimento do art. 7º-A e a divisão de competências (falimentar x execução fiscal).
- **Discursiva:** Crédito público na falência; incidente do art. 7º-A; classificação (extraconcursal, art. 83, III e VII).
- **Oral:** Qual providência o juiz toma de ofício quanto ao crédito público na falência?

❑ **Conexões:** Arts. 7º-A, 83 e 84 da Lei 11.101/2005; FGV/TJ-AP 2022 (discursiva); FGV/TJ-TO e TJ-SC (gabaritos).

8. Falência: classificação, realização do ativo e ineficácia

❑ Leilão na falência: 3ª chamada por qualquer preço; não se anula por preço vil

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.174.514-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 16/09/2025 | **Info** 863

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Observadas as formalidades e garantida a competitividade, o bem pode ser arrematado na terceira chamada por qualquer preço (art. 142, §3º-A, III); a venda não se anula só por alegação de preço vil, sem oferta superior nem demonstração de irregularidade.

❑ Resumo do caso

Imóvel avaliado em R\$ 5 mi foi arrematado por R\$ 100 mil (2%) na terceira chamada, conforme edital. MP e credor pediram anulação por preço vil, sem propor oferta melhor. O STJ manteve a venda: a sistemática da Lei 14.112/2020 admite a terceira chamada por qualquer valor, e a impugnação exige demonstração de irregularidade que tenha comprometido o lance do impugnante.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a regra das três chamadas (integral; 50%; qualquer preço) e a impossibilidade de anulação por mero preço vil.
- **Discursiva:** Realização do ativo na falência; preço vil; segurança das alienações judiciais.
- **Oral:** Pode-se anular a arrematação na falência por preço irrisório?

❑ **Conexões:** Art. 142, §3º-A, da Lei 11.101/2005; F22.

❑ FGC sub-rogado mantém a classificação quirografária na falência

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.867.409-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 11/03/2025 | **Info** 843

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Na falência de instituição financeira, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), ao se sub-rogar nos direitos dos depositantes que indenizou, assume a posição de credor quirografário, não se tornando subordinado ou subquirografário.

❑ Resumo do caso

Após pagar mais de R\$ 2 bi a clientes de banco falido, o FGC sub-rogou-se nos respectivos créditos. O STJ definiu que a sub-rogação transfere a mesma natureza e classificação dos créditos originários (quirografários), em igualdade com os antecessores, sem rebaixamento de classe.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar o efeito da sub-rogação (mantém a classe original — quirografária) na falência.
- **Discursiva:** Sub-rogação legal e classificação de créditos; FGC e proteção do investidor.
- **Oral:** O FGC sub-rogado é credor subordinado na falência?

❑ **Conexões:** Art. 83 da Lei 11.101/2005; art. 349 do CC.

❑ Desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada incidentalmente na falência

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 1.686.123-SC | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 22/03/2022 | **Info** 730

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

É possível a desconsideração da personalidade jurídica incidentalmente no processo falimentar, sem necessidade de ação autônoma, observado o contraditório (incidente do CPC).

❑ Resumo do caso

O STJ admitiu que o juízo da falência decreta a desconsideração no próprio processo, por meio do incidente de desconsideração (arts. 133 e ss. do CPC), para alcançar bens de sócios/terceiros em caso de abuso, fraude ou confusão patrimonial, sem exigir processo apartado. Conjuga celeridade e devido processo legal.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a possibilidade de desconsideração incidental na falência (sem ação própria) e o respeito ao contraditório.
- **Discursiva:** Desconsideração na falência; art. 82-A da LREF (extensão x desconsideração); IDPJ.
- **Oral:** Precisa de ação autônoma para desconsiderar a PJ na falência?

❑ **Conexões:** Arts. 133-137 do CPC; art. 82-A da Lei 11.101/2005.

9. Recuperação extrajudicial

❑ Recuperação extrajudicial: efeitos restritos aos créditos contemplados no plano

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.234.939-RJ | **Relator:** Min. Humberto Martins | **Data:** 03/03/2026 | **Info** 880

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial limitam-se aos créditos nele contemplados; não se pode impor ao credor não listado a novação da dívida, nem a extinção ou suspensão de sua execução.

❑ Resumo do caso

Empresa homologou plano de recuperação extrajudicial com parte dos credores; outro credor, não incluído nem consultado, executava seu crédito. A devedora alegou novação geral. O STJ rejeitou: na recuperação extrajudicial (arts. 161, §4º, e 163), os efeitos restringem-se aos créditos contemplados, preservando-se intactos os direitos dos credores que não participaram.

□ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Distinguir a abrangência da recuperação extrajudicial (só créditos contemplados) da judicial.
- **Discursiva:** Recuperação extrajudicial: requisitos, abrangência e homologação; novação restrita.
- **Oral:** O plano de recuperação extrajudicial atinge credores que não participaram?

□ **Conexões:** Arts. 161 a 167 da Lei 11.101/2005; F19 (novação).
